

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 753/2538

นางคำ ปานณรงค์

ผู้ร้อง

นางคำฝัน นวมนาม กับพวก

ผู้คัดค้าน

นางคำ ปานณรงค์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เป็นกรณี ผู้ร้องฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงจึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องในข้อ ก. ที่ว่า ผู้ใดมีชื่อในโฉนดที่ดิน กฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของที่ดิน และข้อ ข. ที่ว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้วนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้ พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ผู้คัดค้านทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 76) ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 31981 ตำบลดอนทรายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเนื้อที่ประมาณ 1 งานเศษ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการ ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้คัดค้าน ทั้งสามยื่นคำคัดค้าน ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 73) ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ใดมีชื่อในโฉนดที่ดินกฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของที่ดิน และที่ฎีกาว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้วนั้น ฎีกาของผู้ร้องล้วนเป็นฎีกาได้เพียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 3 อันเป็นปัญหา

ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็น
พับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ใดมีชื่อในโฉนดที่ดินกฎหมายสันนิษฐาน
ว่าเป็นเจ้าของที่ดิน และที่ฎีกาว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้วนั้น ฎีกาของผู้ร้องล้วนเป็น
ฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 3 อันเป็นปัญหา
ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็น
พับ

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>